

ПАКЕТ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКА: 5 ПРАВОВЫХ ФРАЗ

Практическое руководство по остановке телефонного давления в рамках Федерального закона № 230-ФЗ

Помните: коллекторы и службы взыскания банков работают по строго прописанным сценариям (скриптам). Их цель — вызвать у вас чувство вины, страха и паники. Как только вы начинаете говорить с ними на языке сухого закона, их сценарий ломается. Ниже приведены 5 железных фраз, подкреплённых статьями закона, которые заставят любого взыскателя общаться вежливо или прекратить разговор.

ЗАКОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

Прежде чем отвечать на звонки, вы должны знать свои права. Согласно статье 7 Федерального закона № 230-ФЗ, кредиторам и коллекторам строго запрещено звонить вам в определенное время и чаще установленного лимита.

Параметр взаимодействия	Ограничения по закону (230-ФЗ)
Время для звонков	Разрешено только в рабочие дни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00 (по местному времени должника). Ночные звонки — грубое правонарушение.
Частота звонков	Не более 1 раза в сутки, не более 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц. Любые повторные наяривания в течение дня незаконны.
Скрытые номера	Строго запрещено скрывать телефонный номер или адрес электронной почты. Номер всегда должен быть определяемым и официально зарегистрированным за агентством.

5 ФРАЗ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СО ВЗЫСКАТЕЛЯМИ

ФРАЗА №1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО

«Назовите ваши полные ФИО, занимаемую должность, наименование кредитора или название агентства и его ОГРН. Наш разговор записывается.»

Правовое обоснование: Статья 4, ч. 4 ФЗ № 230-ФЗ.

Взыскатель обязан в самом начале разговора сообщить свои данные и компанию, которую он представляет. Если собеседник уклоняется, говорит быстро или называет только имя (например, "Иван, служба взыскания"), он нарушает закон. Повторите фразу и предупредите, что без фиксации этих данных вы кладете трубку.

ФРАЗА №2. ЗАПРЕТ НА ЗВОНКИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (РОДСТВЕННИКАМ, КОЛЛЕГАМ, ДРУЗЬЯМ)

«Я официально запрещаю вам осуществлять взаимодействие с третьими лицами по поводу моей задолженности. Согласие на это я отзываю.»

Правовое обоснование: Статья 4, ч. 7 ФЗ № 230-ФЗ.

Коллекторы не имеют права звонить вашим близким, соседям или на работу, если нет ОДНОВРЕМЕННО двух условий: вашего письменного согласия и отсутствия выраженного несогласия со стороны этих третьих лиц. Это заявление в устной форме фиксируется записью, после чего звонки окружению должны прекратиться.

ФРАЗА №3. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И УГРОЗ

«Ваши требования и формулировки носят характер психологического давления и угроз, что прямо запрещено законом. Я фиксирую аудиозапись для отправки жалобы в ФССП.»

Правовое обоснование: Статья 6 ФЗ № 230-ФЗ.

Любые угрозы (судом, полицией, изъятием имущества прямо сейчас, приездом группы выезда), введение в заблуждение, хамство и психологическое давление незаконны. Как только коллектор слышит аббревиатуру ФССП (Федеральная служба судебных приставов является контролирующим органом для коллекторов), разговор мгновенно меняет тональность.

ФРАЗА №4. ФИКСАЦИЯ ЛИМИТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«На этой неделе вы уже совершили 2 телефонных звонка (или 1 звонок сегодня). Данный разговор является превышением установленных лимитов и влечет штраф по ст. 14.57 КоАП РФ.»

Правовое обоснование: Статья 7 ФЗ № 230-ФЗ.

Взыскатели часто хитрят, звоня с разных номеров, оформленных на одну компанию. Ведите журнал звонков. Напоминание о конкретных лимитах и штрафах для юридических лиц (до 500 000 рублей) охлаждает пыл отделов взыскания.

ФРАЗА №5. ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ

«Я направил в ваш адрес официальное заявление об отказе от взаимодействия (или об общении только через адвоката). Требую прекратить звонки и перевести общение исключительно в почтовую плоскость.»

Правовое обоснование: Статья 8 ФЗ № 230-ФЗ.

По истечении 4 месяцев с даты возникновения просрочки вы имеете полное законное право направить заявление об отказе от любого личного взаимодействия (звонки, встречи, СМС). После получения этого документа они могут писать вам только обычные письма по почте или подать в суд.

ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА БЕЗДОЛГОВ.ЛАЙФ:

Всегда записывайте все телефонные разговоры. Используйте встроенные функции телефона или сторонние приложения. Начинайте беседу спокойно, без крика и оскорблений. Помните, что закон полностью на вашей стороне, а телефонное общение — это лишь способ психологического давления. Если вы не справляетесь или сумма долга растёт — это повод запустить юридический аудит ситуации.

ШАБЛОН КОРОТКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Кому: [Наименование банка / МФО / Коллекторского агентства] Адрес: [Юридический адрес компании] От кого: [Ваши ФИО полностью] Паспортные данные: [Серия, номер, кем и когда выдан] Адрес регистрации: [Ваш адрес] ЗАЯВЛЕНИЕ об отзыве согласия на взаимодействие с третьими лицами В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...», я, [Ваши ФИО], настоящим заявляю об отзыве

любого ранее предоставленного мною согласия на осуществление направленного на возврат моей задолженности взаимодействия с третьими лицами (членами семьи, родственниками, соседями, работодателем, коллегами по работе и любыми другими лицами). С момента получения настоящего заявления любое взаимодействие с третьими лицами по поводу моих обязательств является незаконным. Дата: _____ Подпись: _____